

Projeto de Lei Nº 10/2022

Deputado(a) Pepe Vargas

Institui a Política Estadual de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes em situação de orfandade decorrente da Covid-19 e dá outras providências. (SEI 1338-0100/22-5)

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a Política Estadual de Proteção às Crianças e aos Adolescentes Órfãos de Vítimas da Covid-19, destinado a assegurar proteção social às crianças e aos adolescentes em situação de orfandade em face da pandemia do coronavírus.

Parágrafo único. A política estadual deve dar prioridade à proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e de risco pessoal e social.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - situação de orfandade bilateral: condição social em que se encontra a criança ou o adolescente em que ambos os pais, biológicos ou por adoção, faleceram, sendo, pelo menos um deles, em razão da COVID-19;

II - situação de orfandade em família monoparental: condição social que se encontra a criança ou o adolescente em que a família é formada por somente um dos pais, biológico ou por adoção, e este faleceu em razão da COVID-19.

Art. 3º Fica autorizado o poder executivo a providenciar instrumentos de amparo às crianças e adolescentes, a fim de contribuir para a garantia do direito à vida e à saúde, bem como para o acesso à alimentação, educação e lazer.

Art. 4º São diretrizes da Política Estadual de Proteção às Crianças e aos Adolescentes Órfãos de Vítimas da Covid-19:

I - proteção social continuada da criança e do adolescente em situação de orfandade em decorrência da covid-19;

II - aprimoramento da capacidade de comunicação e acuidade dos cadastros públicos com vistas ao registro do assento de óbito nos casos em que o falecido deixa filhos menores, evitando-se a não identificação dos sujeitos e a perda de direitos;

III - garantia da atualização junto ao Cadastro Único para Programas Sociais, mantendo no mesmo as crianças e adolescentes órfãos, sem anular os benefícios ou o próprio cadastro, mediante a apresentação da certificação do óbito do(s) responsável(is) familiar(es), em especial às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza;

IV - articulação e diálogo institucional com os órgãos e entidades que compõe o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Sistema de Garantia de Direitos e os demais órgãos auxiliares, para fins de identificação e inserção da criança e do adolescente em situação de orfandade nos serviços e benefícios sócios assistenciais;

V - redução dos impactos do trauma da morte e dos demais efeitos sociais e econômicos decorrentes, mediante a inclusão da criança e do adolescente em situação de orfandade, de forma prioritária, na rede de proteção social das diversas políticas públicas afins;

VI - atuação multidisciplinar e intersetorial, mediante articulação das ações governamentais voltadas à proteção da criança e do adolescente, sobretudo, às de saúde, educação e trabalho;

VII - simplificação das ações com vistas à desburocratização, com ampliação e facilitação do acesso das crianças e dos adolescentes em situação de orfandade à política de assistência social;

VIII - atuação articulada com vistas à garantia de desenvolvimento saudável, com acompanhamento familiar por meio de família substituta e/ou institucional, quando ocorrer acolhimento institucional.

Art. 5º A redução dos impactos decorrentes da morte, de que trata o inciso V do art. 4º, entre outras ações, poderá ocorrer:

I - no campo da saúde mental, por meio da articulação com o Sistema Único de Saúde (SUS), a necessidade de acompanhamento psicossocial prioritário às crianças e aos adolescentes órfãos e às famílias substitutas;

II - no campo relacional, pela oferta de acompanhamento pelas equipes multiprofissionais dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e/ou Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.

III - no campo da proteção de renda, pela oferta de forma prioritária de benefício monetário mensal às crianças e adolescentes, até que seja atinjam a maioridade civil, não sendo computado como renda para impedir o acesso ou permanência dos mesmos a outros benefícios sócios assistenciais ou quaisquer outros benefícios de transferência de renda.

Art. 6º A inserção do adolescente no ambiente de trabalho de que trata o inciso V do art. 3º dar-se-á em programas de aprendizagem profissional, nos termos da Lei Federal nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000 e conforme o disposto na Lei Estadual nº 15.481, de 2 de julho de 2020, com o objetivo de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

Art. 7º O acesso à escola por crianças e adolescentes de que trata esta lei deve ser garantido com prioridade.

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará, no que couber, o disposto nesta Lei.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Farroupilha, 9 de fevereiro de 2022.

Deputado(a) Pepe Vargas

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem o objetivo de colaborar com as ações do Estado que visem à proteção social e zele pelo desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em situação de orfandade, decorrente da covid-19.

A covid-19 já vitimou mais de 625 mil pessoas no Brasil, sendo mais de 36 mil destas do Rio Grande do Sul. Produziu uma geração de órfãos. Poucos são os dados quantitativos concretos sobre a orfandade na pandemia. Mas um estudo global feito pelo Imperial College, do Reino Unido, e publicado na revista científica The Lancet, lançou luz sobre o tema. De acordo com a ferramenta desenvolvida para calcular o número de órfãos da covid-19, o Brasil conta com 168.500 crianças e adolescentes que perderam pai e/ou mãe na pandemia, até 12 de outubro de 2021. O número sobe para 194.200 se forem considerados os avós que tinham a guarda da criança. Os próprios pesquisadores alertaram que a subnotificação é provável.

Outra estatística foi divulgada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que cruzou dados de certidões de óbitos com registros de nascimento, entre 16 de março

de 2020 e 24 de setembro de 2021. Os cartórios apontaram que há no Brasil 12.211 crianças órfãs na faixa etária de zero a seis anos. No Rio Grande do Sul, 567 crianças de até seis anos perderam pelo menos um dos pais devido à covid-19

É preciso reconhecer e dimensionar o fenômeno da orfandade decorrente da pandemia do coronavírus. O país mal começou a mapear e estabelecer políticas para ajudar estas crianças e adolescentes. O impacto decorrente da desestruturação completa da família, sob os aspectos material e emocional, pode provocar danos irreversíveis que desdobram em evasão escolar, trabalho infantil, depressão, abuso sexual, entre outros.

Diante deste cenário, torna-se evidente a importância de construir políticas públicas que ofereçam uma proteção integral aos órfãos da pandemia e contribuam para uma vida digna, com acolhimento e esperança.

Uma iniciativa recente do Governo do Rio Grande do Norte (governadora Fátima Bezerra) é a lei que criou o RN Acolhe, Programa Estadual de Proteção às crianças e aos adolescentes órfãos de vítimas da pandemia. O programa prevê, além do acompanhamento da rede socioassistencial a concessão de um benefício de R\$ 500,00 até que as crianças e adolescentes completem 18 anos de idade. Além do Rio Grande do Norte, outros cinco estados do Nordeste já sancionaram leis instituindo programas de proteção: Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Maranhão e Piauí - estes dois últimos já estão pagando os benefícios.

Pela sensibilidade e urgência deste fenômeno é que solicitamos a aprovação da matéria em análise.

Palácio Farroupilha, 9 de fevereiro de 2022.

Deputado(a) Pepe Vargas